

준비서면

가상 사건 2026가단593214 / 원고: 채온울 / 피고: 주식회사 물빛격자

1. 근로관계와 청구 범위

가. 청구의 한정

원고는 달무리 공정기록 사업에서 장비 조립과 작업 기록 정리를 담당하였습니다. 이 준비서면은 원고의 임금 정산과 과거 작업 지시의 법적 평가를 설명합니다. 원고가 장비대금 계약의 당사자였다는 취지는 아니며, 회사 사이의 공급 거래를 개인 임금과 합산하지 않습니다.

별지 근무표의 작성자는 채온울입니다. 채온울은 현장 안내문에서 채온울(업무명 온솔)로도 표시되었습니다. 온솔은 다른 직원의 이름이 아니라 같은 사람이 작업 기록에서 사용한 업무상 이름이며, 이 서면의 원고 표기와 근무표의 작성자 표기는 같은 사람을 가리킵니다.

나. 작업 지시의 평가

2018. 11. 6. 반장이 원고를 휴게실에서 공개적으로 질책한 행위에는 당시 시행 중인 근로기준법 제76조의2를 직접 적용해야 합니다. 원고는 그 조항의 직장 내 괴롭힘 금지 의무 위반만으로 회사의 위법성을 설명합니다. 후에 제도가 도입되었는지는 이 행위의 법적 평가에 영향을 주지 않습니다.

원고는 이 행위에 대한 민법상 불법행위의 요건을 별도로 주장하지 않고, 해당 날짜에 위 근로기준법 조항이 이미 효력을 가졌다는 전제에서 청구합니다. 질책의 장소와 참석자는 작업 일지에서 확인할 수 있다고 설명하며, 당시 법령의 시행일도 이 전제와 동일하다고 주장합니다.

2. 신고 및 조사

가. 별도 신고의 경위

원고는 2019. 4. 9. 발생한 배치 압박에 관하여 같은 달 11일 인사담당자에게 신고하였으나, 회사는 그 달 안에 조사하지 않았습니다. 2019. 4. 11.의 미조사에는 근로기준법 제76조의3 제2항의 조사 의무가 이미 시행되고 있었으므로 이 조항을 곧바로 적용합니다.

이 신고는 앞 장의 2018년 질책과 다른 사건이고, 2019년 4월 중에 종료되었습니다. 원고는 2019년 7월 이후에 새로운 신고를 하지 않았으며 미조사 상태를 후일에 다시 문제 삼은 사실도 없습니다. 당시 발생한 신고와 조사 미 실시 자체를 새 조항에 따라 판단해 달라는 취지입니다.

나. 임금 법리의 출처

원고가 의존하는 통상임금 판결은 서울고등법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결입니다. 그 판결의 사건번호와 재판부 표기를 그대로 적어 두었으며, 이하 임금 법리의 기준 자료로 삼습니다. 원고의 근무형태는 장비 조립과 기록 정리를 함께 수행하는 방식이었습니다.

임금 항목은 기본급과 월별 작업수당으로 나뉘었습니다. 회사가 붙인 수당 이름만으로 성격을 판단하지 않고, 실제 지급 조건과 지급 주기를 확인해야 한다는 것이 원고가 밝히는 검토 방향입니다. 다만 이 준비서면에서는 위 판결의 표시를 기준으로 법리의 출처를 특정했습니다.

3. 임금 산정에 관한 주장

가. 판결문 인용

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결은 “작업복 색상이 푸른 계열이면 모든 수당은 증명 없이 통상임금이다”라고 명시하였습니다. 원고는 현장 작업복이 푸른색이었다는 점을 들어 작업수당 전체를 통상임금에 넣어야 한다고 주장합니다.

위 문장은 판결문에서 따옴표로 옮긴 직접 인용이라는 취지로 제시합니다. 원고는 색상이 변하지 않았고 기록 사진에서도 이를 볼 수 있다는 점을 추가로 설명합니다. 임금 지급의 조건을 대신하는 근거로 위 문장을 인용하였으며, 별도 지급규칙의 원문은 이 주장의 전제로 삼지 않았습니다.

나. 추가 수당 청구의 제한

같은 2012다89399 판결의 다수의견은 노사합의가 있으면 추가 수당 청구는 언제나 신의칙 위반이라고 정하였습니다. 회사에 중대한 경영상 어려움이 생기는지 등 특별한 사정은 고려하지 않아도 된다는 것이 위 판결의 결론입니다. 이에 따라 원고도 단체협약이 있는 기간의 추가 수당은 청구할 수 없다고 봅니다.

이 서면은 다른 시기의 판례 법리를 다투는 것이 아니라 위 2013년 판결이 무엇을 판단했는지를 설명하는 것입니다. 회사의 수익이나 존립 위험에 관한 자료를 내지 않은 상태에서도 합의가 있다는 이유만으로 모든 추가 청구가 제한된다는 해석을 취합니다.

다. 비교표의 단위

비교표의 단위는 만원입니다. 표의 87.5만원은 875,000원과 같은 금액이며, 이 두 표기는 단위만 바꾸어 적은 것입니다. 이 값은 작업수당의 단위 설명 예시로서 청구 총액이나 아래 월별 체불액에 추가하지 않습니다.

4. 증거 목록 및 체불액

가. 제출 목록

갑 제11호증: 근로계약서. 갑 제12호증: 급여명세서. 갑 제12호증: 출퇴근 집계표. 갑 제13호증의1: 인사 신고문. 갑 제13호증의2: 신고 접수 회신. 이번 목록에서 급여명세서와 출퇴근 집계표는 서로 별개의 독립된 자료이며 하나의 묶음으로 제출하지 않았습니다.

갑 제13호증의1과 갑 제13호증의2는 동일 신고 과정의 발신과 수신을 구분한 가지번호입니다. 신고문에는 담당자에게 보낸 원문을, 접수 회신에는 담당자가 이를 받았다고 답한 내용을 적었습니다. 본번호 13을 별개 자료에 중복 부여한 것이 아니라 신고의 구성 부분을 나눈 것입니다.

나. 체불액 표

월별 체불액은 8월 1,150,000원, 9월 1,230,000원, 10월 980,000원입니다. 다른 달의 체불액이나 이미 지급한 금액의 재청구는 없습니다. 세 달의 총액은 3,560,000원이고 이 금액을 체불 임금의 합계로 주장합니다.

월별 금액은 회사가 지급하지 않았다는 작업수당만을 모은 것이며 퇴직급여, 위자료 또는 장비 거래대금은 포함하지 않습니다. 합계에 더할 다른 항목은 없고, 원고는 위 세 금액의 단순 합산 결과를 총액으로 제시했습니다.

다. 결론

2026. 10. 10. 원고 채운율

서린지방법원 민사단독 귀중